

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1822/2544

นาย จุมพล เขมวิลาส
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 889

ตามกรมธรรม์ประกันภัยโจทก์ได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อการเสียชีวิตของบุคคลผู้ชำร่วยนัตันที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลย โดยมีได้ระบุตัวผู้รับประกันภัยไว้ แม้จะเป็นการประกันชีวิตแบบหนึ่ง แต่ก็มีใช้กรณีที่ผู้ตายเอาประกันชีวิตตนเองจึงแสดงให้เห็นเจตนาของคู่สัญญาว่าประสงค์ที่จะให้ค่าสินไหมทดแทนส่วนนี้ตกได้แก่โจทก์ผู้เอาประกันภัยโดยตรง มิใช่เป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้ตาย ดังนั้นโจทก์ในฐานะคู่สัญญาย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของผู้ชำร่วยนัตันของโจทก์ในขณะเกิดเหตุจากจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน 1 ผ - 2276 กรุงเทพมหานคร โดยจำเลยเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ของโจทก์เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์และเพื่อความเสียหายแก่ชีวิตของบุคคลผู้ชำหรือผู้โดยสารมากับรถยนต์ของโจทก์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2537 เวลาประมาณ 23 นาฬิกา นายสุทธิลักษณ์ บรรเลงเสนาะ คนงานของโจทก์ชำร่วยนัตันกระบะของโจทก์มาจากอำเภอลีโหมหน้าไปทางจังหวัดลำพูน โดยมีโจทก์กับคนงานอีก 3 คน โดยสารมาด้วย เมื่อมา

ถึงที่เกิดเหตุได้มีรถยนต์บรรทุกสิบล้อแล่นสวนทางมาด้วยความเร็วสูงลำเข้ามาใน
ช่องเดินรถของโจทก์ในลักษณะกะทันหันและกระชั้นชิด นายสุทธิลักษณ์จึงขับ
รถยนต์หลบ เป็นเหตุให้รถยนต์ของโจทก์เสียหลักตกถนนพลิกคว่ำทำให้นายสุทธิ
ลักษณ์เสียชีวิต โจทก์และคนงานได้รับบาดเจ็บรถยนต์ของโจทก์เสียหาย โจทก์ได้
แจ้งให้ฝ่ายตรวจสอบอุบัติเหตุของจำเลยทราบแล้ว ต่อมาโจทก์ได้นำรถยนต์เข้า
ซ่อมแซมรวมเป็นเงิน 200,540 บาท จำเลยปฏิเสธความรับผิดชอบ จำเลยในฐานะผู้รับ
ประกันภัยจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายของรถยนต์ของโจทก์ดัง
กล่าวกับค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของนายสุทธิลักษณ์อีกเป็นเงิน 100,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยขอให้บังคับจำเลยชำระเงินรวม 329,325 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 300,540 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของนายสุทธิลักษณ์นั้น
โจทก์ไม่ใช่ทายาทตามกฎหมาย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 100,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2537จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์เป็นผู้เอาประกันภัย
รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน 1 ผ - 2276กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ไว้กับ

จำเลยตามกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย จ.1 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2537 เวลา
ประมาณ 23 นาฬิกา นายสุทธิลักษณ์ บรรเลงเสนาะ ผู้ตายคนงานของโจทก์ขับ
รถยนต์คันดังกล่าวโดยมีโจทก์กับคนงานอีก 3 คน นั่งไปด้วยจากอำเภอสีม่งหน้าไป
ทางจังหวัดลำพูน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุผู้ตายขับรถยนต์หลบรถยนต์บรรทุกสิบล้อจน
เป็นเหตุให้ผู้ตายกระแทกพลิกคว่ำตกถนน ผู้ตายถึงแก่ความตาย คงมีปัญหาค่า
วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิต
ของผู้ตายจากจำเลยหรือไม่ เห็นว่า ตามกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมาย จ.1
โจทก์ได้เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อการเสียชีวิตของบุคคลผู้ขับรถยนต์คัน
ที่เอาประกันภัยในวงเงิน 100,000 บาท โดยมีได้ระบุตัวผู้รับประกันไว้ แม้จะ
เป็นการประกันชีวิตแบบหนึ่งแต่ก็มีใช้กรณีที่ผู้ตายเอาประกันชีวิตตนเองไว้จึงแสดง
ให้เห็นเจตนาของคู่สัญญาว่าประสงค์ที่จะให้ค่าสินไหมทดแทนส่วนนี้ตกได้แก่โจทก์ผู้
เอาประกันภัยโดยตรง หากใช้เป็นสินทรัพย์ส่วนหนึ่งแห่งกองมรดกของผู้ตายไม่ ดัง
นั้นโจทก์ในฐานะคู่สัญญาย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อการเสียชีวิตของผู้
ตายซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์ของโจทก์ในขณะเกิดเหตุจากจำเลยได้ ที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-ไพศาล เจริญวุฒิ-ชนะ ภาสกานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สัญญาประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 861 และมาตรา 889 เป็นสัญญาใช้เงินจำนวนหนึ่ง มิใช่สัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นสัญญาประกันวินาศภัยที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าสัญญาประกันภัยที่โจทก์ทำกับจำเลยเป็นสัญญาประกันชีวิตแบบหนึ่งและโจทก์มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยจึงขัดกับหลักการข้างต้น คดีนี้ตามกรรมธรรม์ประกันภัยปรากฏว่า โจทก์เอาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่อการเสียชีวิตของบุคคลผู้ขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยในวงเงิน 100,000 บาท วัตถุประสงค์ที่เอาประกันภัยคือรถยนต์จึงมิใช่ชีวิตของคนคนหนึ่งและผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ถ้าเอาความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยอันมีต่อบุคคลภายนอกมาประกันภัยก็จะเป็นสัญญาประกันภัยจำจนตามมาตรา 887 ซึ่งความรับผิดชอบดังกล่าวอาจเป็นกรณีที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็ได้และผู้ที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยจำจนย่อมเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้ระบุชื่อไว้ในกรรมธรรม์ กรณีนี้จึงไม่ถือว่าเป็นสัญญาประกันชีวิต ดังนั้นในส่วนที่เกี่ยวกับการตายของนายสุทธิลักษณ์คนขับรถคันที่เอาประกันภัย จึงน่าจะเป็นสัญญาประกันภัยจำจนซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของนายสุทธิลักษณ์หากโจทก์ต้องรับผิดชอบในการตายของนายสุทธิลักษณ์แต่โจทก์มิได้เป็นผู้กระทำละเมิดต่อนายสุทธิลักษณ์จึงไม่ต้องรับผิดชอบจำเลยจึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของนายสุทธิลักษณ์ส่วนโจทก์นั้นก็ไม่มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามลักษณะของสัญญาประกันภัยจำจน ไพโรจน์ วายุภาพ